

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 246/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายอนุรักษหรือช้าง หงษ์ตริกาล กับ

พวก

จำเลย

นายพิบูลย์ชัย แซ่โค้ว จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 207

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,83 ให้จำคุกคนละ 20 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ยกฟ้อง แต่ให้ขังจำเลยทั้งสองไว้ในระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 188)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 199)

จำเลยที่ 2 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาต (อันดับ 187)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 10 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ